



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/29/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב גרונר 23 רמת אביב
ע"י ב"כ עוה"ד רם אורן
מרחוב גרשון ש"ץ 4 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעות: 1. שושנה לוי
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר סטמרי
מרחוב אבן גבירול 68 תל אביב

2. עדי טראוב
ע"י ב"כ עוה"ד רון טראוב
מרחוב ישראל בק 3 תל אביב

פסק דין

האם יש מקום לחייב את הנתבעות בתשלום כספים בגין חוסרים נטענים בקופת נציגות הבית המשותף ברחוב גרונר 23 תל אביב שנטען כי נטלו לכיסן הפרטי בתקופה בה כיהנו כחברות הנציגות בבית.

בשאלה האמורה עוסקת התובעת דנן, שהינה נגררת להליך בתביעה על פי חוק איסור לשון הרע אשר הוגש ע"י הנתבעות דנן כנגד חבר הנציגות התובעת.

טענות הצדדים

1. התובעת הינה נציגות הבית. הנתבעת 1 כיהנה כחברת נציגות בתקופה שמחודש 04/98 ועד 01/03 (להלן: "תקופה הראשונה"). הנתבעות כיהנו יחדיו כחברות נציגות החל מחודש 11/05 ועד 06/11 (להלן: "התקופה השנייה").

2. בכתב התביעה טוענת התובעת כי במהלך התקופות בהן כיהנו הנתבעות כחברות נציגות נגנבו על ידן, לכיסן הפרטי, כספים בהיקפים משמעותיים של עד כ- 617,871 ₪. לצורכי אגרה הועמדה התביעה כנגד הנתבעות, ביחד ולחוד, על סך של 300,000 ₪.

מבדיקות שערכה התובעת התגלו חוסרים בחשבון הנציגות בסך של 206,287 ₪, מזומנים שהתקבלו ולא הופקדו (בסך של 27,605 ₪), העברות לחשבונות פרטיים (בסך של 45,156 ₪), משיכת מזומנים (בסך של 240,321 ₪), מזומנים שלא הופקדו (18,500 ₪) וחובות מיסי נציגות שלא שולמו על ידי הנתבעות בסך של 64,800 ₪. כמו כן נטען כי יש לחייב את הנתבעות בעלות הפקת תדפיסי בנק (בסך של 3,402 ₪) ובעלות בדיקת רו"ח (בסך של 11,800 ₪).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

התובעת טוענת כי הנתבעת 1 נהגה בחשבון הנציגות כבחשבון פרטי שלה כאשר בתקופה השניה הנתבעת 2 פעלה עמה "יד ביד". בכך הפרו האחרונות את חובת הנאמנות כלפי בעלי הדירות, הפרו חוזה ואת הוראות חוק השליחות, ביצעו עוולת גזל ועשו עושר ולא במשפט. נטען גם כי לנתבעות אחריות שילוחית הדדית.

3. הנתבעת 1 טענה בכתב ההגנה מטעמה כי התובענה שעניינה במועדים שלפני יום 21.01.07 התיישנה. עוד נטען כי התביעה הוגשה ללא הרשאה כדין, ללא החלטת אסיפה כללית וממניע אישי - מחלוקת שבין הצדדים בנוגע לפרויקט בניית מרפסות וחזיון החיפוי החיצוני של המבנה, במסגרתו מונתה אישתו של חבר הנציגות כאדריכלית הפרויקט בשכר משמעותי. באסיפה כללית שנערכה בהקשר זה הוציא חבר הנציגות את דיבתן של הנתבעות רעה, מבלי שפנה לברר או נתן להן אפשרות להתייחס לטענותיו. בהתאם הוגשה כנגדו תביעה בבית משפט השלום, אשר רק בעקבותיה הוגשה התובענה דנן.

הנתבעת 1 מכחישה את הטענות בדבר גניבת כספים על ידה מקופת הנציגות – המחאות שנמשכו במזומן נועדו לתשלומים במזומן לספקים ונותני שירותים, בדיקת ר"ח חלקית ואיננה נכונה, מסמכי הנציגות לא בוערו והעברתם לידי הנציגות החדשה כלל לא התבקשה ואף במפורש הוצהר על ידי הגזבר החדש כי הוא אינו מעוניין במסמכים אלו, תשלומים לספקים שולמו במזומן (כפי הנהוג בבית, לרבות, בפרויקט שיפוץ הלובי בסכומים משמעותיים) או בהמחאות שגלגולן אינו באחריות הנתבעת. מכל מקום, כל הוצאה נרשמה כדין. מיסי הנציגות של הנתבעת שולמו במלואם. קופת הנציגות נוהלה ביעילות והיתה כל העת ביתרת זכות, על אף שיפוצים של המעליות והלובי, שנערכו בעלות גבוהה שמומנה, ברובה, ללא גביה מיוחדת מבעלי הדירות.

נטל ההוכחה, ודאי בעילת תביעה שעניינה גניבה ומרמה, מוטל על התובעת ומדובר בתביעת סרק שיש לחייב בגינה באופן אישי את חברי הנציגות.

4. בכתב ההגנה מטעמה מפרטת גם הנתבעת 2 בהרחבה את הרקע להגשת התובענה דנן, כתגובה לתובענה על פי חוק איסור לשון הרע שהוגשה על ידה כנגד חבר הנציגות.

לגופם של דברים נטען שהנציגות החדשה קיבלה החלטה שלא לבדוק את ההתנהלות הכספית בעבר ובהתאם התביעה דנן מוגשת בחריגה מסמכות. הנתבעת 2 הצטרפה לנציגות הבית בשנת 2007 בלבד והנתבעת 1 היא זו אשר שימשה גזברית וטיפלה בלעדית בנושאי הכספים. ניהול הכספים היה זהיר ואפשר ביצוע פרויקט שיפוץ הלובי מתוך יתרות הכספים הקיימות. הנתבעת 2 לא היתה מעורבת בגביית כספים, הפקדתם או ביצוע תשלומים למעט הקלדה טכנית של דוחות כספיים על פי מידע שהוכן על ידי הנתבעת 1. ממילא גם לא היתה לנתבעת 2 כל יכולת לפקח על פעולות הנתבעת 1 או אפשרות טכנית לנגיעה בכספים. חוזה"ד איננה קובעת כי קיימים חוסרים אלא כי נדרשים הסברים שממילא לא התבקשו. הנתבעת 2 לא נטלה לכיסה כספים כלשהם וממילא אין הטענה מפורטת כדבעי כנדרש. בכל מקרה, הנתבעת לא כיהנה כחברת נציגות בתקופה הראשונה. מיסי הנציגות של הנתבעת 2 שולמו במלואם בתקופת כהונתה בנציגות והטענה בהקשר זה מופרכת. הטענה בדבר "חוסרים" בקופת הנציגות חסרת כל בסיס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/29/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

שהרי בתקופה הנדונה, לאחר כל ההוצאות "המאושרות" על פי בדיקת התובעת נותרה יתרה בקופה של כ- 105,000 ₪. גם הנתבעת 2 טענה כי התובעת התיישנה בחלקה.

מדובר, למעשה, בתובענה אישית של חבר הנציגות ובהתאם אין סמכות למפקח לדון בה ויש לחייב את חבר הנציגות באופן אישי בעניינה.

5. בכתב התשובה התייחסה התובעת לטענות בדבר הרקע להגשת התובענה שלא נטענו אלא לשם הסטת הדיון העיקרי מהתרמית וההונאה שביצעו הנתבעות. טענת חוסר הסמכות נטענה אך כדי להתחמק מבירור וממילא אין דבר בטענה כי לנתבעות חסינות אשר שוללת את סמכות הדיון בתובענה. טענת ההתיישנות אין בה דבר לאור הוראות סעיפים 7 ו-8 לחוק ההתיישנות. הנציגות מוסמכת להגיש את התובענה על פי הדין. לנתבעת 2 חובת זהירות שהפרה שעה שפעלה בשיתוף עם הנתבעת 1. הנתבעת 2 גם התרשלה בבדיקת "הירושה" שקיבלה מהנציגות הקודמת. הנתבעת 1 איננה מציעה הסברים לפעילויות חריגות בחשבון עליהן הצביעה התובעת.

ניהול ההליכים

6. לאור מחלוקת בדבר סמכות הנציגות להגשת התובענה הורתי לנציגות, בגמר הדיון המקדמי מיום 11.03.14, להמציא החלטת אסיפה כללית המאשרת את הגשת התובענה. ביום 13.04.14 הוגשה החלטת אסיפה כאמור ובהתאם נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים ושמיעתן.

7. עד לשמיעת ראיות הצדדים, ובמהלכן, עוד ניהלו הצדדים הליכי ביניים רבים לעניין גילוי מסמכים בהיבטים שונים, הגשת ראיות נוספות, הוספת תצהירים ומתן הנחיות בסוגיות שונות. שני הצדדים, בהתנהלות דיונית חריגה, גרמו להתמשכות מיותרת וארוכה של הדיון בתובענה.

8. מטעם התובעת הוגשה חוות דעת רו"ח זאב רויץ (שלאחר מכן הוגשה חוות דעת מתוקנת במהלך ניהול ההליכים) וכן תצהירים של חברי הנציגות – אלי בראון וארנון שפיזור (לרבות תצהיר משלים).

9. הנתבעת 1 הגישה תצהיר חתום על ידה (לרבות תצהיר משלים) וכן תצהירים חתומים על ידי אמיר הראל, זאב שיסל, רחל בקר, שאול בקר ואריאל לבני. כן זומנו למתן עדות מטעמה של הנתבעת 1 – חיים לוינהר, אורלי לוינהר, רונית שפיזור, מרים אבני, זוהר יוסף, קינן ג'ורג'ט ואוסטרו ברוד אדוארד.

10. מטעם הנתבעת 2 הוגש תצהיר חתום על ידה.

11. דיונים לשמיעת הראיות נערכו ביום 23.11.14, 04.02.15, 05.02.15, 03.03.15, 20.05.15, 14.10.15 ו- 23.12.15. הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

דיון והכרעה

12. בטרם נכנס לדיון לגופה של תובענה נכון יהיה לבחון ראשית את טענותיהם המקדמיות של הנתבעות.

התיישנות

13. סעיף 2 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 קובע כי "תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות, ואם הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יודקק בית המשפט לתובענה, אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה".

14. עסקינן בתובענה כספית ובהתאם תקופת ההתיישנות בגינה, כפי שנקבעה בחוק, הינה 7 שנים (סעיף 5 לחוק ההתיישנות). על פי סעיף 6 לחוק תקופת ההתיישנות מתחילה "לרוץ" ביום שבו נולדה עילת התביעה, שהוא היום שבו מתגבשות העובדות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על ידי הנתבע (ע"א 3599/94 שמעון יופיטר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד נ(5) 423).

15. התובעת מבקשת לבסס את טענתה כי התובענה בנוגע לתקופה הראשונה לא התיישנה, על אף חלוף הזמן, בהוראות סעיף 8 לחוק ההתיישנות הקובעות כי "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאינן בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה". בהתאם, לשיטתה, לאור העלמת העובדות לאורך שנים והגשת דוחות שקריים הרי שהמועד הראשון בו ניתן היה לגלות את העובדות הרלבנטיות הינו החל ממינוי נציגות ביום 01.06.11 וממועד זה, ועד הגשת התובענה דנן, לא התיישנה התובענה.

16. אין בידי לקבל טענה זו של התובעת בנוגע לתקופה הראשונה.

17. התובעת בהליך זה הינה נציגות הבית. אין מחלוקת כי בתקופה שבין 02/03 ועד 10/05 כיהנה בבית נציגות שבין חבריה לא היו מי מהנתבעות בהליך זה. לפיכך, אף אם נאמץ את טענת הנתבעת בסיכומיה במלואה, הרי שהמועד הראשון שבו ניתן היה לגלות את העובדות, היה החל ממינוי אותה נציגות בחודש 02/03. ממועד זה ועד הגשת התובענה דנן (ביום 22.01.14) חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בדיון.

18. ויודגש, נציגות בית משותף הינה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית (מוגבלת בסמכויותיה על פי הדין). העובדה כי מתחלפים חברי הנציגות מפעם לפעם, אין בה לשנות את מהותה של הנציגות כאישיות משפטית נפרדת, בהקשר זה בדומה לחברה שהאורגנים שלה מתחלפים מעת לעת. אף אם נקבל את הטענה, בנסיבות בהן התובענה עניינה במעילה לכאורה של חברי הנציגות, כי יש להתייחס בנפרד לכל נציגות על פי החברים בה בכל תקופה ותקופה, הרי שאותה נציגות שכינה בין החודשים 02/03 ועד 10/05 יכולה וצריכה היתה לקבל את כל המידע בגין התקופה הראשונה ולנקוט בהליכים, ככל שהיתה מוצאת לנכון. התובעת לא טרחה להביא כל ראיה בנוגע להתנהלות אותה נציגות ומדוע "נעלמו" העובדות מעיניה או מדוע לא יכלה לקבלן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/29/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

וידוגש, טענת התובעת הינה כי בתקופה הראשונה בוצעו משיכות מזומנים לא מוסברות לכיסה הפרטי של הנתבעת 1 בסכומים של מאות אלפי שקלים! אין מדובר בפעולות ספורות או בעלות משמעות כספית "קטנה" ועל פי מבחן הסבירות הנדרש לתחולת הוראת סעיף 8 הרי שהאמור צריך היה להתגלות לאותה נציגות (ר' בהרחבה בהקשר זה בפרשת הועדה לאנרגיה אטומית המצוטטת להלן).

העובדה כי הנתבעת 1 שבה לכהן כנציגות לאחר מכן, אין בה כדי לאיין את המועד החל ממנו יש לחשב את תקופת ההתיישנות בנסיבות דנן. ויוער, הנציגות שכינה בתקופה הראשונה ובתקופה השניה איננה אותה הנציגות, על אף זהות חלקית בין חבריה.

19. יש להדגיש גם כי קבלת עמדת התובעת משמעה כי כל נציגות מאוחרת, אף לאחר עשרות שנים, יכולה לנקוט בהליכים כנגד חברי נציגות היסטורית.

טענה זו עומדת בניגוד מוחלט לטעמים שבבסיס טענת ההתיישנות - "הפסיקה ומלומדי המשפט עמדו על מספר טעמים העומדים בבסיס ההתיישנות הדיונית, ואעמוד עליהם בתמצית: א. טעם ראייתי הקשור בקושי ובהכבדה על הנתבע לשמור את ראיותיו לאורך זמן. מטבע הדברים, במהלך השנים מסמכים וראיות אובדים, עדים הולכים לעולמם או מאבדים את זכרונם, מה שעלול לפגוע בהגנתו של הנתבע ולהקשות על בירור האמת העובדתית. ב. אינטרס הנתבע לוודאות בדבר זכויותיו וחובותיו בכל זמן נתון, כך שיתאפשר לו לכלכל את ענייניו מבלי להידרש להקצות ממשאביו 'רזרבה כספית' שמא ייתבע בגין שנים עברו. ג. ההנחה היא כי תובע אשר "ישן על זכויותיו" תקופה ארוכה, זנח או ויתר או מחל על תביעתו, ועם חלוף הזמן הולכת ומתבססת הציפייה של הנתבע כי לא ייתבע. ד. מנקודת מבט המערכת המשפטית, ראוי להקדיש את משאבי השיפוט לעניינים שבהווה ולא לשחת זמנה על עניינים שאבד עליהם הכלח. קציבת תקופת ההתיישנות מתמרצת תובעים לא לישון על זכויותיהם ולהגיש תביעתם ללא עיכוב. ה. להסדרי ההתיישנות יש השפעה החורגת מהצדדים הישירים להתדיינות, במיוחד על המדינה, יצרנים, ספקי שירותים ומבטחים. כך, לדוגמה, הארכת תקופת ההתיישנות עשויה להשפיע על גובה הפרמיה בחוזה ביטוח ועל מחירי מצרכים ושירותים, ומכאן שלהסדרי ההתיישנות השלכה על רווחתם של פרטים רבים בחברה (על טעמי ההתיישנות ראו, בין היתר: ד"נ 20/83 טייכנר נ' אייר פרנס, פ"ד מא(1) 589, 602-623; ע"א 1254/99 המאירי נ' הכשרת היישוב - חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נד(2) 535, 554 (2000) (להלן: עניין המאירי השני); ע"א 165/83 בוכריס נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד לח(4) 554, 558-559 (1984) (להלן: עניין בוכריס); ע"א 7401/00 יחזקאלי נ' גלוסקא, פ"ד נז(1) 289, 300-302 (2002); עניין טבע תעשיות; 19. נסייר לעיל בפסקה 29 לפסק דינה של השופטת ברלינר; יהושע וייסמן "ההתיישנות והמדינה" משפטים י"ד 3 (תשמ"ד); ישראל גלעד "ההתיישנות בנוזיקין - הצעה לשינוי החוק", משפטים י"ט 81, 84 (תשמ"ט) (להלן: גלעד - הצעה לשינוי החוק). לעמדת המשפט העברי בנושא ההתיישנות ולסקירה נרחבת של טעמי ההתיישנות ראו פסק דינו של השופט דרורי בע"א (מחוזי ירושלים) 11053/07 סלון ירושלים מוצרי חשמל נ' כלליר תפעול ואחזקה בע"מ ([פורסם בנבו], 30.7.2009) החל מפסקה 19 והאסמכתאות (שם) "ר' ע"א 2919/07 מדינת ישראל - הוועדה לאנרגיה אטומית נ' עדנה גיא-ליפל, פ"ד סד(2) 82).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

כל אחד ואחד מהטעמים האמורים חלים בנוגע לתובענה העוסקת בתקופה הראשונה שהחלה כ- 15 שנים לפני הגשת התביעה! די בטעמים אלו, כפי שנוסחו לעיל, להביא לדחיית התביעה בהקשר זה.

20. טענת התובעת חותרת גם תחת יסודות דיני הבתים המשותפים - פתח להגשת תביעות "רטוראקטיביות" כאמור, גם לאחר שנים רבות, יביא להסלמה של סכסוכים בין בעלי דירות בבתי משותפים (משיקולים זרים ולא ענייניים) ואף למצב חמור שבו לא יהיו מי מבעלי הדירות אשר יהיו מוכנים לכהן כנציגות בבית המשותף שעה שהם יהיו חשופים, לעד, לטענות שונות בגין התנהלותם ולנקיטת הליכים משפטיים כנגדם ללא כל מגבלה.

21. בכל הקשור לתקופה השניה הרי שמקובלת עלי טענת התובעת כי הוראות סעיף 8 לחוק ההתיישנות חלות בגין כל התקופה האמורה. אין כל היגיון או סבירות בכך שחברי נציגות יתבעו את עצמם, במהלך כהונתם, בגין טענות שעניינן מעילה וגניבה מכספי הנציגות. מקובלת עלי הטענה כי מועד החלפת הנציגות בנסיבות שכאלו הוא המועד החל ממנו יש לחשב את תקופת ההתיישנות.

22. לאור האמור לעיל אני מקבל את טענת ההתיישנות בנוגע לתקופה הראשונה ובהתאם אני מורה על דחיית התביעה בהקשר זה. טענת ההתיישנות בנוגע לחלק מהתקופה השניה, עד לשנת 2007, נדחת.

סמכות המפקח

23. אני דוחה את טענת הנתבעות כי אין בידי הסמכות העניינית לדון בתובענה.

24. אכן, בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 וההלכה הפסוקה אין המפקח מוסמך לדון בתובענות נזיקיות למעט אלו אשר התייחס אליהן החוק במפורש. אולם, אין מדובר בהליך דנן בתובענה נזיקית - עסקינן בטענות של התובעת בגין מרמה מתוכננת וגניבה של כספי הנציגות על ידי חברות הנציגות במועדים רלבנטיים ובטענה בדבר העדר פיקוח של הנתבעת 2 על פעולת הנציגות. עילות אלו מצויות בגדר סמכות העניינית.

25. זאת ועוד. בהתאם להוראות הדין "הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון" (סעיף 65 לחוק המקרקעין). בהתאם להוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין הרי שסכסוך בין בעלי דירות והנציגות בעניין חובות וזכויות לפי תקנון הבית מצוי בגדר סמכות העניינית הייחודית של מפקח על רישום מקרקעין. משכך, המחלוקת בנוגע להתנהלות הנתבעות במהלך כהונתן כחברות נציגות, וכפועל יוצא, הסעד הנתבע של השבת כספים לקופת הנציגות, מצויים בגדר סמכות העניינית - ודאי בכל הקשור לנתבעת 1 ופעולתה כגזברית (ר' למשל סעיף 16 לתקנון המצוי), אך גם בנוגע לנתבעת 2 ותפקידה ופעולותיה כחברת נציגות (ר' למשל סעיף 15(ד) לתקנון המצוי).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

26. ויודגש, השאלה בנוגע לאחריותה של הנתבעת 2 לפעולות הנתבעת 1, לאור הוראות הדין האמורות, מחייבת דיון משפטי שעוד יערך בפסק הדין להלן. אולם, לא ניתן לקבל הטענה כי המפקח אינו מוסמך לדון בטענה בדבר אחרייתה זו, בכובעה כחברת נציגות במועדים הרלבנטיים בתקופה השנייה.

היעדר סמכות לנציגות להגיש את התובענה

27. אין בידי לקבל את טענות הנתבעות בהקשר זה.

28. ראשית, הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין קובעת כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון". בהמשך קובע סעיף 69 לחוק כי הנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות - "הנציגות תשמר מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

על פי ההלכה הפסוקה נציגות בית משותף היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין וסמכויותיה הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות".

לפיכך, הוראות החוק וההלכה מקנות לנציגות את מעמדה החוקי, לרבות, זכותה להיות צד בכל הליך משפטי, ודאי כזה שעניינו טענה בדבר גניבת כספים מקופת הנציגות, בפרט על ידי חברות נציגות.

29. שנית, נציגות הבית יכולה להיות מוסמכת מטעם בעלי הדירות גם בהתאם להוראות דיני השליחות הכלליים, כל עוד ישנה הרשאה מפורשת של בעלי הדירות בהקשר זה (ר' פרשת קדמת לוד לעיל וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 1693/09 ועד הבית רחוב וינשל 6 תל אביב נ' בטנס ושות' בע"מ (פורסם בנבו)). הרשאה כאמור ודאי קיימת מאותם בעלי דירות אשר הצביעו בעד המשך ניהול התובענה באסיפה מיום 08.04.14 או מסרו יפוי כח לחברי הנציגות בהקשר זה.

אעיר, כבר עתה, כי אותם בעלי דירות אשר חתמו על יפוי כח וזומנו לחקירה לא חזרו בהם מההרשאה שניתנה לנציגות בהקשר דנן (ר' למשל עדות זוהר בעמוד 94 שורות 1-9, עדות מרים אבני בעמוד 98 שורות 11-12 ועדות קינן ג'ורג'ט בעמוד 100 שורות 1-5).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/29/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

ובהמשך שורה 20). מעדותם התברר כי כולם גם רצו בבירור טענות התובעת במסגרת אובייקטיבית משפטית כזו או אחרת.

30. שלישית, הנתבעות הרחיבו במסגרת כתבי הטענות ומסכת הראיות בדבר אותם "מניעים" אישיים של חבר הנציגות שפיזור, אשר לשיטתן הביאו להגשת התביעה כנגדן. דא עקא, אף אם יש דבר בטענותיהן אלו, אין בכך לשלול את סמכותה של הנציגות להגיש את התובענה דנן, בין מכוח סמכותה הכללית (על פי הרשאה לכאורה של האסיפה הכללית מיום 08.04.14) ובין מכוח הרשאה פרטנית של אותם בעלי דירות מסמיכים כאמור.

31. ניתן עתה לבחון האם עלה בידה של התובעת להוכיח את תביעתה בגין התקופה השנייה.

דיון והכרעה

נטל ההוכחה

32. נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמה של התובעת בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

33. התובעת בחרה בהליך דנן להגיש תובענה כספית כנגד הנתבעות ובהתאם הנטל המוטל עליה הוא להוכיח את שיעור התשלום אותו תבעה במסגרת ההליך. ויודגש, אין די בטענה כללית, מסתברת, בדבר "חוסרים" בקופה, מהם ניתן להסיק כי לכאורה אלו נלקחו לכיסן הפרטי של הנתבעות. על התובעת להוכיח במפורש את דבר גניבת הכספים המתוכננת, טענתה המפורשת בכתב התביעה.

34. ויודגש, מאחר וטענת התובעת איננה עוסקת ברשלנות בגין ניהול המסמכים החשבונאיים או ניהול הכספים בפועל אלא בטענה בדבר מרמה של ממש, מתוכננת ומכוונת, וגניבה מקופת הנציגות (ר' למשל סעיפים 5, 8, 13 ו-20 לכתב התביעה), הרי שעל פי ההלכה הפסוקה נטל ההוכחה המוטל עליה מוגבר - "הלכה דומה נקבעה לעניין הוכחת טענת מירמה בהליך אזרחי: "כמות הראיות ורף הראיות הנדרש לגבי טענת מרמה, אשר לה גוון מעין פלילי, הם גבוהים יותר ועל בית המשפט לבחון את הראיות בזהירות ובקפדנות" (ע"א 7456/11 בר נוי נ' מלחי, [פורסם בנבו] פסקה 15 (11.4.2013)). בע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ(1) 589, 598 (1986) ננקט ניסוח מרחיב יותר, לפיו: "הצד, שעליו רובץ הנטל להוכיח עובדות המטילות על יריבו סטיגמה של ביצוע עבירה פלילית, חייב לעשות זאת באמצעות ראיות בעלות משקל רב וכבד יותר ממה שדרוש במשפטים אזרחיים רגילים" (עא 7426/14 פלונית נ' עו"ד אורי דניאל [פורסם בנבו]).

בהתאם גם קובעות הוראות תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 הוראות מיוחדות לתובענה כנ"ל - "כל מקום שבעל דין טוען טענת מצג-שווא, תרמית, זדון או השפעה בלתי הוגנת, ובכל מקרה אחר המזיק לפרטים, יפורשו הפרטים ותאריכיהם בכתב הטענות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

35. לאחר ששקלתי את מכלול הראיות וטיעוני הצדדים, אף שמצאתי כי התנהלות הנציגות (בתקופה ניהולה על ידי הנתבעות בתקופה השנייה) לא היתה תקינה, הרי שלא הוכחה התובענה הכספית, וודאי שלא הוכח הצדק בחיוב הנתבעות במלוא הסכומים שנתבעו.

חוות דעת רו"ח

36. אין בידי לקבל את טענת התובעת כי חוות דעת רו"ח רו"ח 'מבססת קיומו של חוסר בכספי הנציגות, ודאי לא בהיקף של מאות אלפי שקלים, או כי כספים כלשהם נלקחו לכיסה הפרטי של הנתבעת 1.

37. ראשית, מקובלת עלי טענת הנתבעות כי קיים ניגוד עניינים אשר פוגע באובייקטיביות של חוות דעת רו"ח - הוכח כי מר רו"ח הינו שותף במשרדו של ב"כ התובעת - עו"ד אורן. אומנם, מר רו"ח ניסה לצמצם בעדותו את עוצמת הקשר שבינו לבין עו"ד אורן. אולם, הוכח בבירור כי מדובר בשותפות מהותית (ר' מוצג נ/2 וכן עמוד 20 שורות 21-25); הוכח כי רו"ח רו"ח מופיע כמייצג של חבר הנציגות שפיזור באופן אישי במסגרת ההליכים המשפטיים בעניין תביעת לשון הרע שבין הנתבעות דנן לבינו (ר' מוצג נ/3 ועמוד 21 שורות 2-5); מטיעוני התובעת עצמה עולה כי הוסכם על תשלום שכר טרחת עו"ד על בסיס אחוזים מתוצאות ההליך (ר' סעיף 14 לסיכומים);

תמוה הדבר, ואין כל הסבר, מדוע לא בחרה התובעת להציג חוות דעת של רו"ח מטעמה שאינו קשור באופן ישיר לחבר הנציגות או שאינו, בכל דרך, בעל עניין בתוצאות ההליך. ויוער, אין מדובר במומחיות ייחודית הנדרשת לשם מתן חוות הדעת בנסיבות דנן - בנקל ניתן היה לאתר רו"ח אחר לשם מתן חוות הדעת המבוקשת.

38. שנית, מסקנתו הסופית של מר רו"ח היא כי לאחר בחינת כל הכספים "שנכנסו" לעומת כל הכספים "שיצאו" ישנה יתרה של 5,636 ₪ שיצאו בעודף לעומת ההכנסות - "828,112 ₪ זו הכנסה כוללת כולל הכל. לדוגמה חודש ינואר הכנסה עקרונית יכול להיכנס הכנסה ששייכת לשנה קודמת, או מה שאמור להיות באותה שנה נפרע שנה הבאה. יש יתרת פתיחה בקופה, יתרת סגירה כמו שאני הבנתי היא אפס. אני מפנה את אדוני לסעיף 15 אצלי וכותב במפורש אין אישורי יתרות. יצא סה"כ משנת 2011-2007, 833,748 ₪. אבל לא נכנס כל מה שהיה צריך להכנס" (עמוד 34 שורות 22-25). יוצא, אם כן, כי גם על פי "השורה הסופית" של בדיקת המומחה אין חוסרים ביתרות הכספים שנבדקו!

ויודגש, "מומחיות" רו"ח כרו"ח יכולה לבסס אך את הבדיקה בדבר סך ההכנסות, ההוצאות והיתרה שבין אלו. השאלה בנוגע ל"חוקיות" הוצאה או הכנסה של נציגות בית, איננה עניין שבמומחיות לרואה חשבון ככלל, וודאי לא בנוגע לחוות הדעת הנדונה - מר רו"ח מאשר בעדותו כי לא ערך כלל ביקורת חקירתית - "היו הרבה אנשים פרטיים לא התקשרתי אליהם. עשיתי בדיקה באינטרנט, נתן לי אנשים פרטיים לא התעמקתי בזה. לא התקשרתי לבדוק אולי הוא נותן שרות. אילו נדרשתי לבצע ביקורת חקירתית הייתי עושה את זה" (עמוד 34 שורות 5-7) וכי לכל היותר נערך על ידו ניתוח (חלקי כפי שיפורט להלן) של תנועות בחשבון הבנק (עמוד 22 שורות 22-24).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

39. שלישית, למרבה הצער מעדותו של מר רויץ' עלה כי מדובר בחוות דעת חד צדדית ומגמתית שנועדה להציג תמונה שתתמוך בטענות התובעת. בהקשר זה הרי שכל הנתונים אשר שימשו לחוות הדעת נמסרו, למעשה, על ידי חברי הנציגות בלבד, לרבות, סיווג ההוצאות שנערך. חוות הדעת, רובה ככולה, מתבססת על הנחות היסוד של חברי הנציגות בגין התנהלות החשבון בתקופה השנייה, וזאת במטרה, כפי שעולה מעדות שפיזור- "כדי לראות שזה מתאים לסדר גודל לדברים שאנחנו מצאנו" (עמוד 37 שורה 1).

כך, כאמור לעיל, מר רויץ' לא ביצע כלל דוח ביקורת ולא ביקורת חקירתית; כך, הוא אינו מכיר ואינו יכול לסווג הוצאות סבירות (עמוד 22 שורות 26-27); כך, אין בידו ליתן כל הסבר לאותן הוצאות שסווגו "לא מוסברות" (עמוד 22 שורה 30); כך, הוא מסתמך על מידע שנמסר לו על ידי חברי הנציגות בר און ושפיזור בלבד (עמוד 23 שורות 16-29) ואף הסתפק במידע שהנ"ל מסרו לו (עמוד 32 שורה 27) – "ממידע שקיבלתי מנציגות הוועד לגבי הוצאות שהם הכירו ידעתי לסווג אותן כהוצאות סבירות ולא בדקתי. לשאלת המפקח: מה שהנציגות אישרה לי לא היה צריך ולבדוק ומה שהם לא אישרו לי בדקתי" (עמוד 33 שורות 8-11).

כך, הוא לא קיבל מידע מידי הנתבעות בגין תקופת ניהול הנציגות על ידן (עמוד 24 שורות 13-15 ועמוד 25 שורה 13); כך, ניתוח תנועות הבנק על ידו התבסס על בדיקות חברי הנציגות שפיזור ובר און (עמוד 24 שורות 1-5); כך, סיווג ההוצאות כ-"סבירות" או כ-"לא סבירות" בוצע על פי הסברי חברי הנציגות שפיזור ובר און (עמוד 26 שורה 14-19, עמוד 29 שורות 25-30 ועמוד 30 שורות 1-2); ויודגש, לאור היתרה הכוללת כאמור לעיל הרי שסיווג זה משמש, למעשה, לב ליבה של טענת ה"חוסרים" בחוות הדעת ובהליך כולו (ר' פרק "ההתחשבות" בסיכומי התובעת).

כך, התברר כי המידע שהוצג בפני רויץ' היה חלקי – גם סוגיית תשלומי חשבון החשמל (עמוד 26 שורות 23-26 ובהמשך בעמוד 30 שורה 20 ובעמוד 32 שורות 11-12), גם בסוגיית משיכות המזומנים (עמוד 31 שורות 21-27), גם התשלומים בהמחאות (עמוד 32 שורות 1-4) וגם פירוט ההכנסות (עמוד 32 שורות 28-30); כך, סיווג ההוצאות על ידו, אף בהעדר מידע, שויך באופן מגמתי לנתבעת 1 (ר' למשל עמוד 31 שורות 7, 11-12, 21-22 ו- 25-27).

כך, ההנחיות להכנת חוות דעתו היו ספציפיות על פי דרישת חברי הנציגות (עמוד 27 שורות 13-20) ועל פי מידע שמסרו בידו (ר' למשל בנוגע לחשבונות החשמל שלא נבדקו על ידי רויץ' אלא התבססו על נתונים שערכו חברי הנציגות כמפורט בעדות שפיזור בעמוד 43 שורות 21-24). גם לא ניתנו בידי רויץ' הסברים לחוסרים פרטניים בחומרים שהועברו (עמוד 31 שורה 29 ועמוד 32 שורה 5); כך, רויץ' מתבסס בחוות דעתו על הנחות יסוד שגויות, למשל, בנוגע לסיווג חשבונות חשמל שאין מחלוקת ששולמו בכרטיסי אשראי שאינם של הנציגות (עמוד 26 שורות 23-26).

40. העובדה כי הוגשו מספר חוות דעת מטעם מר רויץ' כאשר תוצאתן משתנה בהתאם לסיווג ההוצאות ולמידע נוסף או שונה שנמסר על ידי חברי הנציגות (ור' בהקשר זה החלטתי מיום 23.11.14) מחזקת אף היא את המסקנה האמורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

41. רביעית, מעדותו של רויץ' עולה גם מגמטיות ברורה בהתנהלות הנציגות בכל הקשור להנחיותיה ביחס לחוות הדעת, מה שמעמיד בספק גדול את הרלבנטיות שלה לחקר האמת - "אני ביקשתי וציינתי בפני הנציגות, שלצורך מתן חוות דעת מעמיקה יש צורך בביצוע ביקורת חקירתית. לא ביצעתי את זה כי הם לא רצו. מה ששימש לצורך הסיווג זה מה שחברי הנציגות אמרו לי" (עמוד 30 שורות 7-9).

42. בשל ריבוי המסמכים והטענות, ובפרט לאור העובדה כי גרסתה העובדתית של התובעת וניתוח המסמכים על ידה הביאו לתוצאות שונות בכתב התביעה, בראיות ובסיכומים, אתייחס בפסק דין זה לאותן טענות שעוד נותרו באמתחתה של התובעת במסגרת הסיכומים מטעמה.

חוב מיסי נציגות של הנתבעת 1

43. לא עלה בידי התובעת להוכיח כי לנתבעת 1 חוב במיסי הנציגות החלים על דירתה.

44. ראשית, הטענה בכתב התביעה בהקשר זה היתה כי לא בוצע כל תשלום בגין מיסי נציגות בשתי התקופות הנדונות בסך של 42,000 ₪. בסיכומיה הטענה כבר הצטמצמה לתקופה השנייה בלבד וליתרת חוב לכאורה בסך של 19,390 ₪. הטענה כנגד הנתבעת 2 בהקשר זה (על פי כתב התביעה בסך של 22,800 ₪), שגם במקור התבססה על "חשש" בלבד, התבררה כעורבה פרח עוד במהלך ניהול ההליכים, ומיסודם של דברים (ר' למשל עדות בראון בעמוד 10 שורות 26-30).

45. שנית, לא ברור כלל על מה מתבססת הנחת התובעת בסיכומיה כי תשלומים שבוצעו בפועל על ידי הנתבעת 1 היו בסך של 5,619.2 ₪ (סעיף 2 לסיכומים). אין בדו"ח רויץ', וגם לא בתצהירי התובעת, כל נתון כאמור. בראון מאשר בעדותו כי כלל לא ערך בדיקה (עמוד 14 שורה 18). אין די בהגשת מכלול צילומים של דפי חשבון והעתקי המחאות, בהיקף של מאות עד אלפי עמודים!, כדי לעמוד בנטל ההוכחה - על התובעת היה להתכבד ולפרט, אחת לאחת, את אותן הפקדות נדונות ולאפשר לנתבעת 1 להתייחס במפורש לכל אחת ואחת כמצוות התקנות כאמור.

וידגש, גם הטענה בדבר אי תשלום מיסי נציגות עניינה בטענה של מעשה מרמה של הנתבעת 1 אשר "רקמה" תוכנית מפורטת שנועדה להסתיר את התשלומים שביצעה או את העדרם של אלו. אין מדובר בתובענה "רגילה" כנגד בעל דירה אשר אינו משלם את התשלומים החלים עליו.

46. שלישית, סופו של יום, בהעדר מסמכי נציגות מהתקופה השנייה (ולכך עוד נשוב להלן) הרי שכל שעומדת בפניי בהקשר דנן הינה עדותה של הנתבעת 1. מעדותה זו עולה כי תשלום מסי הנציגות על ידה הוסדר לא רק בהעברת תשלומים לקופת הנציגות אלא גם בקיזוז תשלומים שבוצעו על ידה עבור הנציגות (ר' למשל עמוד 50 שורות 25-28 ועמוד 51 שורות 5-6). עדותה של הגב' לוי התגלתה בעיני מהימנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

47. רביעית, גרסתה העובדתית של התובעת, בפשטות, איננה מתקבלת על הדעת - לו אכן התחמקה הנתבעת מתשלום מיסי נציגות משך שנים וטרחתה, בדרך פתלתלה ומתוחכמת, להסתיר את פעולותיה, הרי שסביר שהיתה עושה כן ביחס לתשלום במלואו. אין כל היגיון כי מי ששם לו למטרה לגזול את בעלי הדירות בבית יבצע תשלומים חלקיים מדויקים ורק בגין היתרה (הקטנה יחסית) "ימציא" הסברים. אדם שכזה סביר כי יגזול את הקופה "במלואה".

48. חמישית, על פני הדברים חוסר מהותי של כ- 20,000 ₪ במיסי נציגות איננו דבר של מה בכך. לו אכן היה קיים חוסר כאמור הרי שלא ניתן היה להסתיר עובדה זו לאורך כל שנות התקופה השנייה. חוסר משמעותי שכזה בהכנסות לא יכול היה שלא להתגלות שעה שיש בו להשפיע באופן ישיר על היקף יתרות הכספים (ההוצאות וההכנסות) בבית.

49. שישיית, אף אם היינו מתייחסים לתובענה בהקשר זה כתובענה "רגילה" על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, גם אז היה מקום לדחות התביעה בהקשר זה - הנטל על התובעת להוכיח, לכל הפחות, את שיעור התשלום אותו על בעל דירה לשלם בתקופה הנדונה. דא עקא, התובעת לא הוכיחה דבר בהקשר זה וממילא לא עבר הנטל לכתפה של הנתבעת 1 להוכחת ביצוע התשלום על ידה.

וידוגש, כפי שעולה גם מסיכומי התובעת, התבססותה הראייתית של התובעת בדבר חובת התשלום הינה על עדות הנתבעת 1 (ר' סעיף 2 לסיכומים). דא עקא, עדות הנתבעת 1 הינה כי מיסי הנציגות, בשיעור המפורט, שולמו על ידה - "בתחילת השנים שילמתי 300 ₪. עד שנת 2010 שילמתי 320 ₪ ומאז זה עלה ל-350 ₪ לדירה שלי" (עמוד 50 שורה 4 וכן במפורש בסעיפים 58 ו-59 לתצהירה). אין מקום ל"חליץ" מעדותה בנוגע לתשלום שבוצע אך את הראיה בדבר חובת התשלום תוך העלאת טענה מקבילה כי עדותה איננה מהימנה. ממילא, בנסיבות עדות שכזו, כלל לא קם הכלל בדבר "הודאה והדחה" כנטען.

50. שביעית, האמור חל, וביתר שאת, גם בנוגע לטענה בדבר "גביה מיוחדת" שלכאורה נעשתה ולא שולמה. ממילא התובעת איננה מפנה בסיכומיה לכל ראיה בהקשר זה (ר' סעיף 2 לסיכומים).

חוסרים במסמכים

51. שני הצדדים טענו בהרחבה בנוגע לעובדה, שאיננה שנויה במחלוקת, כי מסמכים מתקופת ניהול הנציגות על ידי הנתבעות אינם קיימים עוד. אינני מוצא כי, בסופו של יום, יש בהעדרם של מסמכים אלו כדי להשפיע על הקביעה כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומו של חוב מיסי נציגות של הנתבעת. ואבהיר.

52. מחד, אכן עולות תמיהות מדוע בחרה הנתבעת 1 שלא לשמור בידה מסמכים אלו, ודאי שעה שבתוכם נכללו גם מסמכים פרטיים על פי עדותה (עמוד 50 שורות 15-16). במיוחד אמורים הדברים בנוגע לשנים האחרונות בתקופה השנייה, שהרי הטענות החמורות כנגד הנתבעות עלו על ידי הנציגות כבר בחודש 05/13, כשנתיים לאחר סיום תפקידן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

53. מאידך, לא עלה בידי התובעת לשכנע כי המסמכים האמורים התבקשו על ידי מר שפיזר, ודאי שלא בסמוך לאחר סיום תפקיד הנציגות. ויודגש, פניה אחת בלבד, ב"פגישת בלובי", נעשתה בהקשר זה לנתבעת 2 ופניה בכתב נעשתה לנתבעת 1 בשלב מאוחר, כשנתיים לאחר סיום תפקידן של הנתבעות (ר' עמוד 37 שורות 16-8). הוכח גם, כטענת הנתבעות, כי הנציגות התובעת הבהירה שאין בדעתה לבדוק התנהלות חשבונאית קודמת ואכן כך פעלה, גם לאחר שהתגלו אי סדרים - היא לא פנתה לקבל הסברים ולא פעלה "בנחישות לבדוק מה קורה" כפי שמעיד מר בראון (עמוד 7 שורות 29-27 ובהמשך גם עמוד 8 שורות 1, 10 ו-15-16) ובהמשך שמיעת הראיות גם מר לוינהר (עמוד 89 שורות 27-30).

54. בנסיבות אלו אינני מוצא כל יסוד להניח כי הנתבעת 1 "העלימה" במכוון מסמכים, ודאי כאשר אלו הוצגו בפניו של מר בראון, הגזבר החדש. בראון גם מאשר בעדותו כי המסמכים היו קיימים בפגישת שערך עם הנתבעת 1 במועד העברת הנתונים בין הנציגות (על בסיס), כי הוא לא דרש לקבלם (עמוד 9 שורות 5-1) וכי ממילא לא ביקש לבדוק את ההתנהלות הכספית ואף הודיע על כך (עמוד 5 שורות 21-19 ור' גם עדות הנתבעת 1 בעמוד 50 שורות 14-12). מעדותו של מר בראון עולה כי גם היתה לו אפשרות בפועל לעיין במסמכי הנציגות, גם לפני מינויו כחבר נציגות, אך הוא לא עשה כן (עמוד 11 שורות 14-12) - לו היה לנתבעת 1 מה להסתיר במסמכי הנציגות הרי שלכאורה גם לא היתה מאפשרת עיון כאמור. על פי עדות הנתבעת 1 בראון גם קיבל כל מה שהוא ביקש (עמוד 65 שורה 22).

55. התובעת הגישה מכלול של מאות עד אלפי דפי חשבון, העתקי המחאות ומסמכים שונים הקשורים בהתנהלות הכספית של הנציגות בתקופה השנייה. לכאורה, די היה באלו כדי להוכיח את טענותיה החמורות של התובעת בגין גניבת כספים בהיקף של מאות אלפי שקלים. רשימת החייבים (שפועל יוצא שלה הוא פירוט המשלמים), בצירוף מסמכי הבנק, די בהם היה גם כדי לבסס גם את טענת העדר תשלום מיסי הנציגות. דא עקא, כאמור, התובעת לא עמדה בנטל האמור, וללא כל קשר למסמכים החסרים בתקופה הנדונה.

החזרים, תשלומים, המחאות והפקדת כספים לחשבונות פרטיים

56. למען נוחות הדיון נבחן עתה את טענותיה הפרטניות של התובעת בסיכומיה בנוגע להתנהלות הנתבעת 1 בחשבון הנציגות. לאור דחיית התביעה בנוגע לתקופה הראשונה מחמת התיישנות כאמור אתייחס רק לטענות הרלבנטיות לתקופה השנייה.

57. בנוגע לתשלום חשבון חשמל פרטי של הנתבעת 1 בסך של 385.54 ₪ באמצעות המחאה של הנציגות הרי שאין מחלוקת כי התשלום האמור בוצע על ידי הנתבעת 1. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בפעולה חשבונאית שאיננה תקינה ומביאה לערוב בין כספי הנציגות לבין הוצאות פרטיות. אולם, מהותית הוכח בפניי כי מדובר בכספי החזר בגין הוצאות אחרות ששילמה הנתבעת 1 בגין שנאי לאינטרקום (עמוד 56 שורות 10-9). אומנם, אין בידה של הנתבעת אסמכתא לעניין ההוצאות לשנאי האמור. אולם, די בהסבר זה כדי לשלול את טענת התובעת בדבר מעשה מרמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בהתאם אמורים הדברים גם בנוגע לחשבון חשמל בסך של 317.17 ₪ והסברי הנתבעת 1 בעניינו (עמוד 54 שורות 11-1 ועמוד 63 שורה 16).

וידוגש, מכל מכלול מאות עד אלפי דפי החשבון והמסמכים האחרים, כל שעלה בידי התובעת להצביע הוא על שני התשלומים האמורים (בסך של כ- 700 ₪ מתוך טענת מרמה בסך של למעלה מ- 600,000 ₪!) שגם אם אינם תקינים קיבלו הסבר מניח את הדעת.

58. בנוגע לתשלום בסך של 200 ₪ עבור איש אלומיניום הרי שאין מחלוקת כי התשלום בוצע לנותן שירותים אשר עבד בבית (לרבות במסגרת שיפוץ הלובי). עיון בסיכומי התובעת מעלה כי כל טענותיה בנוגע להיות התשלום האמור עבור "עבודה פרטית" אינן אלא בגדר סברה המתבססת על הטענה כי תשלום הוצאות השיפוץ לאותו איש מקצוע שולמו במלואן בסך של 50,000 ₪. אין די בסברה האמורה כדי לעמוד בנטל הנכבד הכרוך בהוכחת טענת המרמה.

59. כל סכומי ההחזרים המפורטים בסעיף 6א עד 16 לסיכומים קיבלו הסברים מצידה של הנתבעת 1. טענות התובעת בהקשר זה מתמצות בכך שלא היתה הצדקה לביצוע תשלומים על ידי הנתבעת 1 וקבלת החזרים וכי ניתן היה לבצע תשלומים ישירים (לאור מועדי ביקור בבנק וכיוצ"ב כמפורט בסיכומים). אין בטענות אלה, אף אם יש בהם דבר מה, להצדיק קבלת תביעה שעניינה במרמה מתוכננת בכספי הנציגות.

וידוגש, הוכחה בפניי התנהלות לפיה הנתבעת 1 נשאה בעצמה בתשלומים שונים עבור הנציגות ולאחר מכן קיבלה החזרים. נכון, אין מדובר בהתנהלות "נכונה" לאורך שנים ומוטב היה להותירה למקרים חריגים בלבד. נכון, התנהלות שכזו מחייבת זהירות יתרה מצד חבר הנציגות. אולם, התנהלות זו, כשלעצמה, אין בה די כדי לבסס טענת מרמה, ודאי כאשר כל שעלה בידי התובעת להצביע הוא על היקף התנהלות של אלפי שקלים בודדים (אם בכלל) אל מול היקף הוצאות כולל בתקופה בסך של למעלה מ- 800,000 ₪.

60. גם בנוגע להמחאה על סך של 2,287 ₪ שנמשכה ללא שם מוטב, שוב, טענות התובעת מתבססות על הנחות והשערות שלא הוכחו (כי ביתה של הנתבעת 1 עובדת סניף הבנק? !). אין בכך די. הוכח כי בוצעו תשלומים גם בהמחאות "פתוחות" לספקים שונים. סביר יותר כי בכך אמורה ההמחאה הנ"ל ולא ב"גניבה" של סכום כה ספציפי ומדויק.

61. בכל הקשור להפקדת סך של 1,250 ₪ בגין החלפת סוללה לגנרטור הרי ששעה שהתובעת כלל איננה מכחישה כי הפעולה בוצעה (ויוזכר, מדובר בעבודה משנת 2007!) הרי שברור הוא כי תשלום בגינה גם אמור היה להתבצע. אין לי בנסיבות אלו, ולאור ההתנהלות הכספית של הנציגות באותה התקופה, לקבל את הסברה של הנתבעת 1 בהקשר זה.

62. תשלום בסך של 500 ₪ בגין החזר לגנן קיבל הסבר בעדות הנתבעת 1 (עמוד 60 שורות 12-17). לא מצאתי כל סתירה בעדותה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

63. כך גם בנוגע להחזרים על סך של 1,221 ו- 1,889 ₪ (עמוד 60 שורות 27-28). אף אם נקבל את טענות התובעת בהקשר להחזרים האמורים הרי שלכל היותר עלה בידה להוכיח ליקויים בהתנהלות הכספית בהיקף של כ- 3,000 ₪ בלבד.

64. טענות התובעת בנוגע לרישומים כפולים ביחס להוצאות ניקיון לשנת 2011 (סך של 2,018 ₪) לא הוכחה. מקובלות עלי בהקשר זה טענות הנתבעת בסיכומיה (ר' סעיף 68 לסיכומים וכן עדות הנתבעת 1 בעמוד 59 שורות 1-17). יוער כי בסיכומיה לא מעלה הנתבעת טענות בגין סכום ההחזר שנלקח בהקשר זה על פי עדותה של הנתבעת 1 בסך של 2,018 ₪.

65. בנוגע להחזר בסך של 1,305 ₪ מקופת הועד בגין אי תשלום ועד שכן עבור גיזום עצים הרי שצודקת התובעת כי תשלום זה לא היתה רשאת הנתבעת 1 לגבות מקופת הנציגות, אף אם נשאה בתשלום. מדובר בתשלום ששילמה מכיסה עבור נציגות שכנה ובהתאם היה עליה לפנות לאותה הנציגות לקבלת ההחזר (עמוד 52 שורות 10-3).

אולם, אין מדובר במעשה מרמה או גניבה אלא, לכל היותר, פעולה העולה כדי רשלנות או חוסר אחריות בניהול הכספים. ממילא גם אין מחלוקת כי עבודת הגיזום (שנעשתה גם לטובת הבית דן) בוצעה בפועל ומהותית לנציגות זכות השבה (בכפוף להוראות הדין) מהנציגות השכנה.

66. נכון הוא כי הנתבעת איננה זוכרת פעולת משיכת מזומן בסך של 6,792 ₪ בחודש 05/11. שלא כטענת התובעת, לא עולה מעדותה כי אין בידה הסבר - הנתבעת דווקא מבהירה בעדותה כי "לא משכתי את הסכום הזה לעצמי" (עמוד 58 שורות 15-18).

בשקלול מכלול הראיות בתיק זה הרי שסביר בהחלט שמשיכת הסכומים האמורים נועדה להשלמת הפרשים בגין שיפוץ חדר האשפה, כפי שעולה מעדות הגב' לוינהר - "את צד ימין אני יודעת לזהות זה דברים שניהלנו, חדר האשפה זה יותר הוועד עשה. ש.ת. האמת אני לא זוכרת, רשום ש-6,090 ₪ אין הסבר אבל אני לא זוכרת. נושא חדר האשפה הוא משהו שהיה תוספת, אני לא זוכרת אני מוכרחה לציין" (בעמוד 93 שורות 6-8), ממוצג ת/11 - ריכוז הוצאות שיפוץ הלובי לקראת אסיפת בעלי הדירות לחודש 05/11, במסגרתו נרשם בכתב יד לתשלום לקבלן בסך של 6,990 ₪ עבור "זבל" (ר' גם עדות הנתבעת 2 התומכת במסקנה האמורה בסעיף 74 שורות 6-8) וממוצג ת/12 - הפרש לתשלום בסך 6,090 ₪ (עמוד 91 שורות 12-14).

67. לתובעת טענות בדבר ה"החזרים" לתובעת עבור חשבונות חשמל משותפים ששולמו על ידה בכרטיסי אשראי. אין ממש בטענות התובעת בהקשר זה.

אין מחלוקת כי חשבונות החשמל שולמו בכרטיס אשראי. אין גם מחלוקת כי לנציגות לא היה באותה העת כרטיס אשראי בחשבונה. בין אם החשבונות שולמו מכרטיסי אשראי של הנתבעת 1 (שבעדותה לא זכרה את מספרם) ובין על ידי אחרים, הרי שהנציגות מחויבת היתה להשיב את הכספים האמורים למשלם. ודאי שאין כאן גניבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

וידוגש, לא נטען, וממילא לא הוכח, כי החזר בגין תשלומי חשבונות חשמל אלו בוצע למן שהוא נוסף לנתבעת 1 או כי חשבונות החשמל לא שולמו על ידה. משכך, ממילא אין כל "חסר" בקופה בהקשר זה.

גם בסוגיה האמורה יתכן ומדובר בהתנהלות שגויה של הנתבעת 1 - אין מקום לערב בין חשבונות פרטיים לתשלומים נדרשים עבור נציגות הבית. אולם, אין בכך לבסס דבר בטענת התובעת בדבר מרמה וגניבה. זכותה של הנתבעת 1 לקבל החזר בגין התשלומים (כפי שמאשר גם בראון בעמוד 14 שורה 22).

68. הטענה בדבר "הגדלת" הוצאות החשמל על ידי הכללת תשלומים שבוצעו על ידי נציגות אחרת לא הוכחה - הוכח כי תשלומי החשמל עבור בחניון שולמו מידי פעם בפעם על ידי נציגות אחרת (עמוד 53 שורות 27-28, עמוד 54 שורות 19-21, עמוד 55 שורה 9). למעשה, אף שמורכבות התשלום היתה ידועה לנציגות, היא לא נבדקה כלל, גם לא מול נציגויות שכנות (ר' עדות בראון בעמוד 9 שורה 23 ובהמשך משורה 28 עד עמוד 10 שורה 4 - "אני לא בדקתי" ובהמשך בעמוד 13 שורות 5-2 - "צריך לבדוק את הנושא"). מכל מקום, אף אם הדו"ח הכספי של שנת 2010 שגוי (לאור המורכבות האמורה), אין בכך ללמד על כי כספים נגנבו לכיסה הפרטי של הנתבעת 1.

69. סיכום טענות התובעת בהקשר זה לא מלמד על "פיזור ערפל", "בלבול" או "הטעיה" כנטען (פסקה אחרונה לסעיף 6). מדובר, לכל היותר, בהתנהלות כספית שגויה. הא ותו לא.

וידוגש, בכל מקרה, לכל היותר, הוצגו "סימני שאלה" בנוגע להיקף סכומים שאינו עולה על אלפי שקלים בודדים. גם אם יש בפעולה זו משום "הפרת אמון" הרי שזו איננה הופכת את מעשי הנתבעת 1 למעשה מרמה וגניבה, אלו הן טענות התובעת בתביעתה.

תשלום בהמחאות

70. טענות התובעת בהקשר זה מתבססות, שוב, על הנחתה בדבר חוסר אמינות ושקרים של הנתבעת 1 וכי לא הובאה על ידי הנתבעת 1 ראיה כי ההמחאות נמסרו לבעלי מקצוע עבור עבודות בבית.

71. למעשה, די בקביעתי כי עדות הנתבעת 1 היתה מהימנה עלי כדי להביא לדחיית טענות התובעת, ודאי לאור הנטל המוגבר החל עליה להוכחת טענת המרמה והגניבה. אולם, גם לגופם של דברים הרי שהראיות שהוצגו פועלות לטובתה של הנתבעת 1.

72. עדות מר בקר מבססת את טענת הנתבעת 1 בדבר מתן המחאות "פתוחות" (עמוד 96 שורות 24-30). הוא אף מפרט נסיבות פרטניות בנוגע להמחאות שסוחרו על ידו לאחרים או נמשכו במזומן (עמוד 97 שורות 2-6).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

73. אף שלשיתתו (ובמידה מסוימת של צדק) מדובר בהתנהלות בלתי תקינה, גם חבר הנציגות בראון מאשר כי יתכן והסבריה של הנתבעת 1 בנוגע להתנהלות בהמחאות ומזומנים אפשריים (עמוד 13 שורות 25-30) ואין הכרח כי מדובר ברמאות (עמוד 14 שורה 2).

74. הוכח כי התנהלות בהמחאות "פתוחות" התקיימה גם במסגרת הליכי שיפוץ הלובי בו היו מעורבים בעלי דירות נוספים – "סעיף 62 לתצהירך, אורלי מסרה את השיקים הפתוחים לגב' שפיזור זה היה ללובי, העבירו לה והיא קנתה כמה דברים. אני רשמתי 9 המחאות ומסרתי אותם לאורלי גם את המזומנים העברתי דרך אורלי למעט פעם או פעמיים שנתתי ישירות לגב' שפיזור את המזומנים" (עמוד 58 שורות 19-21).

75. טענות התובעת בדבר "גניבת" 1,000 ₪ שנלקחו לכיסה של הנתבעת במסווה של תשלום השתתפות עצמית בהפעלת פוליסת ביטוח אין להן על מה לסמוך. עדות הנתבעת 1 נותנת הסבר לסכומים האמורים – "התשלום הראשון היה שהועבר לחברת שחם עבור תיקון של דירה ששם היה שיטפון ולאחר מכן הייתה נזילה ליד המועדון, אח"כ היה ריח צחנה, הבאתי את אינסטלטור הזה ואמר שחבל לשלם השתתפות עצמית ויחליף רק את הקטע הפגום, ביקש עוד 1000 ₪ ואז יחליף את כל הצרת והסכמתי כי כל הצנרת הייתה רקובה" (עמוד 61 שורות 8-11). גם מוצג ת/7 תומך בגרסתה זו שעה שעולה ממנו כי "עבודות נוספות" (כמתואר על ידי הנתבעת 1 בעדותה) אינן מופיעות במערכת החברה.

76. כך גם אמורים הדברים לגבי הסבת המחאה על סך של 3,200 ₪ מיום 17.01.11 ומשיכתה במזומן – התובעת בחרה שלא לחקור את הנתבעת 1 בנוגע להמחאה האמורה, וחמור מכך, ויתרה על חקירתו של אוריאל לבני (עמוד 87 שורה 8) – הוא המוטב על פי אותה המחאה (ר' נספח י"ג לתצהיר התובעת). אין די בהשערה בדבר נטילת הכספים לידה של הנתבעת כדי לבסס את טענת הגניבה גם בנוגע לסכום זה, ודאי כאשר הנציגות כלל לא טרחה לבדוק את טענותיה מול אותו נותן שירותים המוכר לה (ר' עדות בראון בעמוד 10 שורות 11-14 ועדות שפיזור בעמוד 44 שורה 9).

77. זאת ועוד. גם מר רויץ' מאשר כי, למעשה, אין יכולת לדעת מי ביצע משיכת מזומן בחשבון המתבססת על המחאה שניתנה על ידי הנציגות – "צ'ק 4427 מתאריך 22.2.2010, על סך 687.7 ₪ מסווג אצלי בשורה שושנה לוי. הצ'ק לפקודת וועד הבית גרונר 25. זה צ'ק בסוג פעולה משיכת מזומן. כשבעל חשבון רושם צ'ק לעצמו ומגיע לקופת הבנק הוא יכול לקבל את הכסף במזומן וזה מה שקרה כאן. אבל בתנועות הבנק הסיווג של התנועה הינה משיכת מזומן. עקרונית ועד הבית של 25 יכול היה למשוך את הצ'ק במזומן. אני רואה משיכת מזומן על ידי בעל חשבון בבנק הפועלים סניף 568 חשבון 140532. אני לא יודע מי משך את הסכום הזה" (עמוד 28 שורות 18-22).

למעשה, כל טענות התובעת בנוגע למשיכות מזומן על ידי הנתבעת 1 הינן בגדר השערות בלבד על בסיס "תקנים" ו- "נהלים", כפי שמאשר רויץ' (עמוד 28 שורות 23-30).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

ניהול מזומן

78. אין בידי לקבל את טענות התובעת בסיכומיה כי התנהלות זו מלמדת על גניבת כספים בידי הנתבעת 1.

79. ראשית, הוכחה בפניי התנהלות במזומן של נציגות הבית, לא רק בהוצאות השוטפות, אלא גם במסגרת פרויקט שיפוץ הלובי בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

כך עולה מעדות הנתבעת 1 בנוגע לתשלומים חלקיים לאחזקה, גינון וניקיון (עמוד 55 שורות 20-23, עמוד 63 שורה 16, עמוד 65 שורה 1, עמוד 57 שורות 21-25, עמוד 58 שורות 1-2). כך עולה מעדות הנתבעת 2 (ר' למשל עמוד 68 שורות 23 ו-26-27, עמוד 70 שורות 26-27 ובהמשך בעמוד 73 שורות 18-19).

כך עולה מעדות האינסטלטור לבני (סעיף 3 לתצהירו). כך עולה מעדות אמיר הראל - "זה לא היה סוד. זה לא הוסתר שגם שושנה סיפרה שהיא שילמה במזומן לחסוך כסף. ש.ת. אני יודע מאחרים שהיא הייתה משלמת במזומן" (עמוד 82 שורות 28-30).

כך עולה מעדות מר לוינהר (עמוד 87 שורה 18). כך עולה בנוגע לפרויקט השיפוץ מעדות בראון (עמוד 11 שורות 7-10), מעדות שפיזור (עמוד 37 שורות 28-29), מעדות הגב' לוינהר (עמוד 90 שורות 22-23 ובהמשך עמוד 92 שורות 4-5) ומעדות הגב' שפיזור (עמוד 104 שורות 96-98).

80. שנית, ככלל, אין דבר "רע" בהתנהלות מזומנים, כפי שמאשר רו"ח רויץ' (עמוד 26 שורה 19) וגם שפיזור (עמוד 36 שורה 24).

81. שלישית, אף אם נקבל את חישובי הנתבעת בסיכומים בהקשר זה הרי שלכאורה ישנו חוסר "מזומנים" של כ- 5,500 ₪. דא עקא, מעדות רויץ' כאמור לעיל עולה כי על פי השוואת הוצאות כוללות והכנסות על פי מסמכי הבנק גדול היקף ההוצאות מההכנסות בסך של 5,636 ₪ (ר' סעיף 38 לעיל). יוצא, אם כן, כי כספי המזומן שימשו לטובת הוצאות הבית המשותף ולא לכיסה של הנתבעת 1.

82. מכל מקום, לא הוכח כי הנתבעת 1 נטלה לכיסה כספים מזומנים כלשהם של נציגות הבית.

טענת ה"שיטה" והתחשבות

83. למעשה, טענתה המרכזית של התובעת לחיוב הנתבעות בתשלום הסכום הנתבע הינה חישוב כולל של ההוצאות "הסבירות" לטעמה מול ההכנסות בפועל (סעיף 12 לסיכומים).

84. אין בידי לקבל חישובים אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

85. ראשית, כאמור, התובענה בגין התקופה הראשונה נדחתה מחמת התיישנות. בכך, גם לשיטת התובעת, מצטמצמת טענתה לסך של 134,606 ₪.

86. שנית, מעדות רויץ עולה כי אין ממש בטענות התובעת כמפורט בסעיפים 38 ו-81 לעיל.

87. שלישית, הפרדת הליכי השיפוץ מהוצאות הבית המשותף, כאשר לא נוהלו חשבונות נפרדים בהקשרים האמורים הינה מלאכותית ושגויה. ודאי כאשר אין מחלוקת שנעשו עבודות נוספות לפרויקט השיפוץ על ידי הנציגות דווקא והתשלומים גם הועברו דרכה (ר' למשל עדות גב' לוינהר בעמוד 90 שורות 25-21 ועמוד 93 שורות 9-6).

88. רביעית, החישוב המוצע בסיכומים מבוסס ברובו על הערכת ההפרש בין ההוצאות בפועל לבין "הוצאות סבירות" (שאותן קובעים חברי הנציגות). כאמור לעיל, לא עלה בידי התובעת להוכיח סכומי הוצאות מופרכים או כספים שניטלו מקופת הנציגות שלא כדין (למעט סכומים בודדים כמפורט לעיל בגין התנהלות שגויה בהיקף מצומצם). גם לא עלה בידי התובעת להוכיח כי מיסי הנציגות של הנתבעת לא שולמו.

וידוגש, אין די בטענה בדבר "שיטה", לכאורה, כדי להצדיק קבלת התביעה בסיכבות דנן. טיבן של הוצאות להחזקת בית משותף שהן אינן קבועות לאורך השנים לאור צרכים משתנים משנה לשנה. מכל מקום, פרק ה"שיטה" המפורט בסיכומי התובעת (סעיף 10) אינו מלמד על כוונת מרמה וודאי לא על ביצועה. לכל היותר, ועל כך אין מחלוקת, מלמדת התנהלותה של הנתבעת 1 על התנהלות כספית שגויה כאשר לא דאגה להפרדה ברורה בין כספיה האישיים לבין התנהלותה הכספית כחברת נציגות. אולם, המרחק בין כך לבין טענת התובעת בגין "מעשים מתוכננים מראש" הגובלים, למעשה, בפלילים, רב מאד.

89. ודאי אמורים הדברים כאשר התובעת מסרה, כמפורט לעיל, הסברים מקובלים וסבירים, לחוסרים הפרטניים הנטענים על ידי התובעת (ר' עדות שפיזר בעמוד 40 שורות 5-2).

אחריות הנתבעת 2

90. לאור מכלול הראיות שהוגשו בתיק זה, והשוואתם לטענות החמורות אשר נטענו בכתב התביעה כנגד הנתבעת 2, מוטב היה כי תובענה זו לא היתה באה לעולם כנגדה.

91. ראשית, אומנם, התובענה בעניין התקופה הראשונה נדחתה מחמת התיישנות. אולם, תובענה זו לא היה מקום להגישה כלל כנגד הנתבעת 2. אין מחלוקת כי הנתבעת 2 לא היתה חברת נציגות בתקופה הראשונה. משכך, ממילא, לא יכולה היתה לקחת לכיסה כספים כלשהם של הנציגות באותה התקופה, טענתה המרכזית של התובעת בכתב התביעה.

92. שנית, אין מחלוקת כי הנתבעת גם לא היתה חברת נציגות בזו שמונתה לאחר התקופה הראשונה. אם, אכן, ישנה אחריות אישית לחברי נציגות בגין "אי בדיקה" של מסמכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

וחשבונות של נציגות קודמת, הרי שחברי הנציגות שכינה בתקופת הביניים אחראים לתשלום, ואף באחריות יתרה מזו של הנתבעת 2. למעשה, גם חברי הנציגות הנוכחית אחראים במידה זהה לחלוטין לאותם הכספים בגין מחדלם מלבדוק את התנהלות הנציגות ה"קודמת – קודמת - קודמת" לכהונם.

קבלת הטענה מטילה אחריות אישית מוגברת, בלתי מוגבלת בזמן, על חברי נציגות בבית, גם בגין פעולות שלא בוצעו על ידם וללא כל קשר לתפקודם, ואין לקבל הדבר. ויודגש, אין מדובר בתובענה בגין רשלנות בניהול הבית המשותף אלא בתובענה שעניינה מרמה וגניבה לכאורה!

93. שלישית, התביעה, בכל הקשור לנתבעת 2 התגלתה כמופרכת, כפי שעולה מסיכומי התובעת עצמה.

כך, לטענה בדבר חבות הנתבעת 2 במיסי נציגות (סעיף 15 לכתב התביעה) אין שוב כל אזכור בסיכומי התובעת (ר' גם סעיף 2 לסיכומי הנתבעת 2); עדותו של מר בראון מלמדת על כי לתביעה זו לא היה יסוד גם בעת הגשתה – "במועד שהגישו את התביעה לטראוב לא היה שום חוב" (עמוד 11 שורה 1). גם מר שפיזר מאשר את האמור (עמוד 44 שורות 18-21) ואף על פי כן, למרות שניתנה לו ההזדמנות, הוא מתעקש שלא לשנות או לבטל שום פרט כתב התביעה (עמוד 36 שורות 15-16).

כך, על הטענה כי הנתבעת 2 נטלה כספים כלשהם לכיסה הפרטי (סעיף 20 לכתב התביעה) התובעת איננה חוזרת עוד בסיכומיה (ר' סעיפים 12 ו-13 לסיכומי התובעת, סעיף 3 לסיכומי הנתבעת); למעשה, גם עדויות שפיזר (עמוד 37 שורות 17-20) ובראון (עמוד 8 שורות 21-22) מלמדת על כי לא היה כל יסוד לתביעה בהקשר זה; כך, כל טענות התובעת בסיכומיה לעניין ההתנהלות הכספית והכספים שנלקחו, לרבות, פעולות במזומן, תשלום חשבונות פרטיים, הפקדות לחשבונות פרטיים וכיוצ"ב מופנות, במפורש, כלפי הנתבעת 1 בלבד.

94. רביעית, אין מחלוקת כי אף אם הנתבעת 2 היתה מעורבת או מיודעת בענייני הנציגות השונים, הרי שלא כיהנה כגזברית. בהתאם, לא ניתן לטעון כנגדה דבר בגין הפרת הוראות התקנון המצוי בהקשר זה. ממילא גם לא הוכח על ידי התובעת כי תפקידה של הנתבעת 2 בנציגות היה לפקח על פעולת הנתבעת 1 או כי היתה בידה האפשרות המעשית לעשות כן. בהקשר זה מקובלות עלי לחלוטין טענות הנתבעת 2 בסעיף 5 לסיכומים מטעמה.

זאת ועוד. גם לשיטת התובעת הרי שפעולות הנתבעת 1 נעשו "בכוונת מכוון" ובדרך של מרמה מתוכננת. גם לשיטת התובעת, עד לקבלת מלוא המסמכים לידה (פעולה שארכה חודשים ארוכים, לפני ובמהלך ניהול ההליכים דנן), והצלבת נתונים, לרבות באמצעות רו"ח מטעמה, לא עלה בידה להבין ולגלות את היקף הפעילות הבלתי חוקית הנטענת. את כל היקף הגילוי האמור מבקשת התובעת להטיל על כתפה של הנתבעת 2 כמחדל בהתנהלותה כחברת נציגות ובהתאם לחייבה בתשלום מאות אלפי שקלים!

ויודגש, אותם הקשיים אשר עמדו בפני התובעת (אשר נזקקה להליכים משפטיים כדי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/29/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

לגבש את ראיותיה) היו עומדים גם בפני הנתבעת 2 שעה שלא היתה מורשית חתימה בחשבון וללא גישה מהותית למסמכים הקשורים בהתנהלות הכספית של הנציגות. ממילא, ואין על כך מחלוקת, הנתבעת 2 גם לא היתה קשורה באיסוף הכספים מבעלי הדירות או בביצוע תשלומים.

גם הנציגות הנוכחית, אף ש"גילתה", מיד עם היבחרה, חוסרים בקופה שהעלו חשדות משמעותיים לכאורה, לא נקטה בכל פעולה במשך שנתיים (ר' עדות שפיזור בעמוד 39 שורות 3-4 ו-11 ועדות בראון בעמוד 5 שורות 28-29).

95. חמישית, בניגוד לטענה בסיכומי התובעת (ר' סעיף 1) הרי שלא עלה בידה, וממילא היא לא מצביעה על כל ראיה בהקשר זה, כי הנתבעת 2 "שיתפה פעולה" עם הנתבעת 1 במעשי המרמה שבוצעו על ידי האחרונה.

זאת ועוד. טענת התובעת, לכל הדרך, הינה בדבר מעשה רמיה מכוון, מתוכנן ומתוחכם של הנתבעת 1. על פי טענה זו בעלי הדירות "נפלו קורבן" למעשה הרמיה ולא חשדו במשך שנים רבות על כי כספים עודפים משמעותיים נגבים לחינם ומשולשלים לכיסה של הנתבעת 1. גם הנציגות התובעת לא שיערה כי מצב כאמור מתקיים שעה שלא בדקה, במשך שנתיים מאז קבלת הנציגות בידה, את ההתנהלות הכספית הקודמת כאמור. באופן זה ניתן לומר כי גם חברת הנציגות הנוספת היחידה, היא הנתבעת 2, נפלה קורבן לאותו מעשה רמיה נטען של הנתבעת 1. הטלת אחריות אישית על חבר נציגות בנסיבות כאלו, מכוח הפרת הוראות התקנון (שהרי איננו עוסקים בתובענה נזיקית, אף לא לשיטת התובעת על פי פרק סמכות המפקח בסיכומי התשובה), תביא למצב שבו לא יהיה מי מבעלי הדירות אשר יסכים לכהן כנציגות בבית זה, ובכלל, ובצדק.

מדובר, למעשה, בבקשה להטלת אחריות מוחלטת על חבר נציגות, מעצם החברות בנציגות, בגין מעשה רמיה מתוכנן המבוצע על ידי חבר נציגות אחר. אין מקום להיעתר לכך.

96. לאור האמור הרי שממילא יש מקום לדחות את התביעה כנגד הנתבעת 2.

סיכום

97. לאור כל האמור לעיל התביעה נדחת.

98. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

99. סופו של יום, תובענה כספית על סך של 300,000 ₪ (בגין טענה בדבר גניבת כספים בסך של למעלה מ- 600,000 ₪) נדחתה. אפילו בסכומי התובעת הצטמצמה הטענה המהותית לסך של כ- 135,000 ₪ לכל היותר (בהתחשב בטענת ההתיישנות) כשחלק מעילת התביעה התגלתה שגויה עוד מיסודה (חוב מיסי נציגות של הנתבעת 2). אף שהתנהלות הכספית של הנציגות במהלך כהונתן כחברות נציגות לא היתה תקינה, הרי שהמרחק בין הליקויים בהתנהלותן לבין הגשת התובענה כאן, ובפרט לאור הניסוח החרף של כתב התביעה, מצדיק השבת הוצאות הנתבעות בגין ההליך. קשה להשתחרר מהרושם כי חברי הנציגות, ומר רויץ בתמיכה לכך, ירו את החץ ולאחר מכן סימנו את המטרה, ודאי בנוגע להיקף התובענה.

100. מעבר להיקף התובענה שהוגשה והתוצאה הסופית המורה על דחיית התביעה, הרי שבפסיקת ההוצאות יש להתחשב גם בהתמשכות ההליכים והתנהלות התובעת, לרבות, מספר רב של בקשות ביניים (מחוץ למסגרת הדיונים ובמהלכם), קיומם של דיון מקדמי ו- 7 דיוני הוכחות, הגשת ראיות וסיכומים בכתב.

101. לאור האמור לעיל אני מחייב את התובעת כלהלן:

לשלם לנתבעת 1 בגין החזר הוצאות כולל לניהול ההליך (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות אחרות) סך של 25,000 ₪.

לשלם לנתבעת 2 בגין החזר הוצאות כולל לניהול ההליך (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות אחרות) סך של 25,000 ₪.

102. בנסיבות דנן מדובר בתובענה חריגה ביותר שהוגשה על ידי נציגות הבית המשותף. אומנם, הורתי על המצאת החלטת אסיפה כללית לשם המשך בירור ההליכים. אולם, אינני מוצא כל הצדקה כי אותם בעלי דירות אשר התנגדו לניהול ההליכים או לא הסכימו להם יאלצו לשאת בהוצאות הליך שהתברר, בסופו של דבר, כמופרך מעיקרו, ודאי בנוגע להיקפו.

במיוחד אמורים הדברים בכל הקשור לתובענה כנגד הנתבעת 2 וודאי לאור הרקע להליך דנן בדבר קיומו של הליך מקביל בעניין תביעת לשון הרע כמוזכר לעיל.

לאור האמור אני קובע כי תשלום הוצאות ההליך כפי שנפסקו לעיל, ישולמו על ידי נציגות הבית מתוך כספים ייעודיים שיגבו בגביה מיוחדת אך ורק מאותם בעלי דירות אשר הצביעו באסיפה הכללית מיום 08.04.14 בעד המשך ניהול ההליכים שבפניי.

103. ניתנת בזה לתובעת אורכה לאיסוף הכספים בגביה מיוחדת כאמור והסדרת התשלום בתוך 30 יום מהיום. לא יבוצע התשלום במועד כאמור יתווספו לסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/29/2014

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

104. הנתבעות רשאיות כמובן לוותר, למי מבעלי הדירות אשר נושאים בתשלום הוצאותיהן כאמור, על תשלום חלקו בגביה המיוחדת כפי שימצאו לנכון, ואולי אף נכון שיעשו כן למען השבת יחסי השכנות הפוריים בבית.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י' ניסן תשע"ו, 18 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין